

Condiciones de Venta y Entrega - Heavy Cargo Lifters

CONDICIONES DE VENTA Y ENTREGA DE HEAVY CARGO LIFTERS

1. Aplicación

Estas Condiciones de Venta y Entrega constituyen, en todo momento, parte integrante de todos los acuerdos/contratos/entregas celebrados por Heavy Cargo Lifters y el comprador, salvo que se acuerde lo contrario por escrito con el comprador.

2. Oferta

Las ofertas son válidas por un (1) mes desde la fecha de la oferta y se realizan sujetas a disponibilidad y venta previa.

3. Precios

Todos los precios indicados en ofertas, confirmaciones de pedido y contratos de compraventa son precios vigentes basados en los tipos de interés, tipos de cambio, aranceles e impuestos aplicables en la fecha de la oferta o confirmación del pedido, incluidos los derechos de importación y exportación, pero excluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Los precios también se basan en los precios actuales de los subproveedores. Heavy Cargo Lifters se reserva el derecho de modificar los precios en caso de cambios en los factores anteriormente mencionados.

4. Maquinaria entregada como parte de pago

Si maquinaria usada forma parte del acuerdo entre Heavy Cargo Lifters y el comprador, el comprador asume el riesgo de dicho equipo hasta su entrega a Heavy Cargo Lifters. Los precios de dicha maquinaria se basan en que el equipo esté operativo, mantenido conforme a las instrucciones e inspeccionado hasta el momento de la entrega a Heavy Cargo Lifters, salvo acuerdo escrito en contrario.

Los daños y defectos que se produzcan después de la firma del acuerdo serán facturados al comprador.

5. Entrega

Los plazos de entrega indicados se calculan a partir del momento en que el pedido definitivo ha sido realizado y toda la información necesaria para la ejecución del pedido está disponible.

Salvo acuerdo en contrario, la entrega se realiza desde el lugar donde se encuentra el equipo ofrecido.

Heavy Cargo Lifters se reserva el derecho de realizar entregas parciales.

6. Reserva de entrega

En caso de huelga, cierre patronal u otra interrupción laboral en Heavy Cargo Lifters o en sus proveedores, de los cuales dependa la entrega, así como en caso de guerra, bloqueo, prohibiciones, averías, interrupciones del tráfico, incluidos obstáculos por hielo, incendio u otros impedimentos imprevistos que impidan o dificulten significativamente la entrega, esta se aplazará sin que Heavy Cargo Lifters sea responsable mientras subsista dicho impedimento. Heavy Cargo Lifters se reserva el derecho de cancelar el pedido sin incurrir en responsabilidad en caso de incumplimiento del proveedor o en las circunstancias descritas anteriormente.

7. Pago

Salvo acuerdo en contrario entre el comprador y Heavy Cargo Lifters, el pago deberá efectuarse antes de la entrega.

Si el comprador no puede recibir los bienes en la fecha acordada, el precio de compra será exigible, aunque los bienes no hayan sido entregados.

En caso de falta de pago, Heavy Cargo Lifters tendrá derecho a cancelar el contrato sin previo aviso y reclamar daños y perjuicios por cualquier pérdida sufrida.

Si se supera la fecha de vencimiento de la factura, se aplicará un interés del 1,5 % mensual.

El comprador no tiene derecho a compensar reclamaciones sin un acuerdo claro entre ambas partes.

7.1 Comercio exterior

Salvo acuerdo en contrario entre el comprador y Heavy Cargo Lifters, el pago de los bienes adquiridos será exigible antes de su recogida en Heavy Cargo Lifters.

8. Modificación del pedido

La modificación del pedido por parte del comprador tras la recepción del contrato de alquiler/leasing firmado dará lugar a un pago equivalente al coste real para Heavy Cargo Lifters, con un mínimo de 750 EUR, excluido el IVA, por contrato. El importe será facturado al comprador por Heavy Cargo Lifters.

9. Reserva de dominio

La propiedad de los bienes vendidos permanecerá en Heavy Cargo Lifters hasta que el precio de compra haya sido pagado en su totalidad.

10. Defectos y reclamaciones

En el momento de la entrega, el comprador inspeccionará sin demora los bienes entregados para verificar que se encuentran en el estado especificado en el contrato. Las reclamaciones relativas a errores y defectos deberán realizarse por escrito a más tardar el quinto día laborable siguiente a la entrega.

Cualquier modificación o intervención por parte del comprador en los bienes vendidos sin el consentimiento previo y por escrito de Heavy Cargo Lifters liberará a Heavy Cargo Lifters de cualquier obligación.

11. Limitación de responsabilidad

Las reclamaciones por daños y perjuicios contra Heavy Cargo Lifters no podrán exceder el importe de la factura de los bienes vendidos.

Heavy Cargo Lifters no será responsable por pérdidas operativas, pérdida de beneficios u otras pérdidas indirectas causadas por retrasos o defectos en los bienes entregados.

12. Responsabilidad por productos

La responsabilidad por productos solo podrá imponerse a Heavy Cargo Lifters si así lo exige la legislación vigente aplicable.

13. Jurisdicción y ley aplicable

Cualquier controversia se resolverá conforme al derecho neerlandés ante el tribunal competente en el área principal de actividad de Heavy Cargo Lifters.